

עין משפט
נר מצוה

לָח א מ״י פ״ו מה'ל' מדרים ה'ל' ה סמג לאזין רמב טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ג:
לֹ ב ג מ״י שם ה'ל' ח סמג שם טוש"ע י"ד סימן רכב סעיף א:
לֹ ד ה מ״י שם ה'ל' י סמג שם טוש"ע שם סימן רכא סעיף ב:
ו [מ״י] שם ה'ל' ד' טוש"ע שם:

לָח ז מ״י שם ה'ל' ח טוש"ע שם סעיף ד:

פירוש הרא"ש

נפשה לשמים.
למלאכה קיימא ואינו חושש על פטומה:
שאם ירצה מוכרה לעובדי בובבים.
לאכילה ונטל דמיה כפיכל פטומה:
הרי מוכר לו שפחה לשמשו.
קא סלקא דעתך בקטנה או צעירה אייז כפירו למוסרה וגם מעשה יריה שלו:
גדולה מזו אמרו ון את אשתו ואת בניו.
אע"פ שאינו נהנה מהם כל שכן שמוותו לזון את בתו אס ישיאיה לו:
בבתו בוגרת ומדעתה.
ואע"פ שמשאיה עולה ואינה עונבת על דעתו שרי:
המדיר את בנו לת"ת.
הדירו שלא יהנה ממלאכתו ומשומשו כדי שיהא פנוי לת"ת אלו מלאכות קטנות מותר לקבל ממנו כי אין מנעולתו אותו כ"כ מת"מ וי"מ שהדירו אביו שלא יהנה ממנו לפי שלא היה רוצה ללמוד מותר ליהנות מן האז בדברים קטנים הללו:
בזב של בית האבל.
שרגילין לשמות שם כדלמרינן (פסחים קי. כתובות ח.) עשרה בוסות צבית האכל ואם האכל מותר הימנו הנאה מותר להוליך שמה יין דמלוה קעביר ולא מטי ליה הנאה כל קן לאכל כי מרוצים השומים:
בזב של בית הברדחן.
מים חמין כדאמר צפ"י כירה (שבת מה.) רחן ולא שמה מים חמין דומה למטר שהסקוקו מנחון ולא מנפנים והנאה מועטת היא:
עבדיו ושפחותיו למגירותא עבדן.
למראית העין לכבוד ולעמוד לפניו לשמשו ואינו חושש בפטומן:

לח:

ר"ן

אי מפטם לה מהני ליה:
והטמאה נפשה וגופה לשמים.
שאין לו זה היתר אכילה ונמלא שאינו נהנה בפטומה:
שאם ירלה הרי זה **מוכרה לעובדי כוכבים**.
שאוכלין אותה וכשהיא מפוטמת לוקמין אותה ציותר או מאכילה לכלבים ונמלא נהנה בפטומה ורצוי בשרה.

נפשה וגופה לשמים אמרו לו אף הטמאה נפשה לשמים וגופה שלו שאם ירצה הרי הוא מוכרה לעובדי כוכבים או מאכילה לכלבים:
גמ' אמר רב יצחק בר חנניה אמר רב הונא המודר הנאה מחבירו מותר להשיא לו בתו הוי בה רבי זירא במאי עסקינן אילימא בשנכסי אבי כלה אסורין על החתן הרי מוסר לו שפחה לשמשו אלא ^(א) בנכסי חתן אסורין על אבי כלה גדולה מזו אמרו ון את אשתו ואת בניו ואע"פ שהוא חייב במזונותן ואת אמרת מותר להשיא לו בתו לעולם בשנכסי אבי כלה אסורים על החתן ובבתו בוגרת ומדעתה תניא גמי הכי ”המודר הנאה מחבירו אסור להשיא לו בתו אבל משיאו בתו בוגרת ומדעתה אמר רבי יעקב יהמדיר בנו לתלמוד תורה מותר למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר ר' יצחק אמר ג'לצלות לו דג קטן אמר ר' ירמיה אמר רבי יוחנן המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס של שלום מאי גיהו הכא תרגומו יבום של

נפשה וגופה לשמים.
שאינה ראויה לאכילה לפיכך ון אותה דאינו מהנהו הנאה מרובה:
מוכרה לעובדי כוכבים.
וניחא ליה בפיטומא:
גמ' **על החסן**.
שהחתן הוי מודר:
הרי מוסר לו שפחה לשמשו.
ואמאי מותר:
אלא בשנכסי חסן אסורין אלל אבי כלה.
ואע"פ שהחתן

מהנהו שזן את בתו אפי' הכי משיא לו את בתו.
ומשיצ הש"ס משום הא לא צריך למימר דמותר להשיא את בתו:
דגדולה מזו **אמרו**.
בשנכסיו אסורים על המודר אמרנו ון את אשתו:
אע"פ וכו' ואם אמרת וכו'.
פשיטא דמותר דהא לא מהני כלל:
לעולם בשנכסי אבי כלה אסורין על החסן.
ודקאמרת הרי מוסר לו שפחה לשמשו מריץ צבמו בוגרת עסקינן שיכול להשיאו ומדעת עצמה דהואיל ואינו משיא אלל מדעת עצמה לאו הנאה דקא מהני ליה איהו אלל הנאה מועטת:
סניא נמי הכי.
דהנאה מועטת מותרת:
המדיר אס צנו.
מנכסיו אס לא ילמוד תורה:
מוסר.
האז למלאות כו' שהנאה מרובה נדר הימנו ולא הנאה מועטת וזו הנאה מועטת היא:
כוס של צית המרחץ.
הנאה מועטת היא:
למנחרותא עבדן.
לגורך עבודה עשוין ולא להתפטס:
במאי

בית האבל במערבא אמרי ”כוס של בית המרחץ:
ולא יזון את בהמתו בין כו':
תניא יהושע איש עוזא אומר יזן עבדיו ושפחותיו הכנענים ולא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה מאי טעמא עבדיו ושפחותיו הכנענים למגירותא עבדן בהמה לפטומא עבדא:
בתנאי' המודר הנאה מחבירו ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממוין:
גמ' במאי

דלא איהו קמסר לה אלל היא עצמה:
ומדעתה.
טעמא קא יהיצ למילתיה כלומר מש"ה שרי דהא מדעתה היא דכיון שבגרה שוב אין לאציה רשות בה.
אי נמי כי קאמר מדעתה למעוטי דעתו דחתן שאס עשאו שליח לדבר עמה על עסקי נשואין אסור דהא קא מהני ליה:
המדיר אס צנו לת"ת.
האז הדירו שלא יהנה אביו ממנו כדי שלא יתבטל מת"ת:
מוסר הבן למלאות לאביו חבים של מים ולהדליק לו אס הנר.
דמסתמא ממילי זוטרי כי הני דליכא צהו צטול למוד תורה לא אדריה.
והכי מוכח האי פירושא בתוספתא דבכורות (פ"ו ה"א) דתניא מעשה באחד שהרלה צנו לת"ת והדירו מלעשות מלאכה והתיר לו יוסי צרבי למלאות לו חצית של מים ולהדליק לו את הנר:
ירושלמי במס' ציבורים [פ"ג ה"ן] תני המדיר את צנו לת"ת מותר למלאות לו חצית של מים ולהדליק לו את הנר צבי יעקב צר אידי צסם צרי יוחנן אף ליקח לו חפצים מן השוק מה פליגין כאן באיש כאן באשה אס היה אדם מסויים עשו אותו כאשה כלומר דאשה ואדם מסויים אין דרכן ליקח חפצים מן השוק ואנן סהדי דאדעתא דהכי לא אדריה אכל איש שאינו מסויים כיון שדרכו לילך בשוק אפי' צהני אדריה:
מוסר להשקות לו כוס של שלום.
כלומר מותר לשמשו בכוס של צית אכל אי נמי של צית המרחץ מפני דרכי שלום שהיה דרכן צךך.
ומיהו דוקא [דהוין] האי כוס של מודר דלשמשו כגון זה בלצד התירו דומיא דאיךך דהמדיר את צנו לת"ת שהתירו לצן למלאות לאביו מים משל אב:
אס עבדיו ואס שפחותיו הכנענים.
ג"ל דבמזונות יתרים קאמר ואדר"א קאי וה"ק ההוא שריותא דשרי ר"א צבהמה טמאה דהיינו מזונות יתרים כמו שפירשתי במשנתנו לימיה דאפי' צהמה טמאה לפטומא עבידא ולמוכרה לעובדי כוכבים אכל בעבדיו ושפחותיו הכנענים מיהא אחיה דאינהו למנקרותא עבידן כלומר לנקר הצית ולתשמיש בלצד.
ואיכא דגרסי למגחרותא כלומר שאין עומדין לאכילה אלל לנחירה צעלמא שכשהן מתין מניחין אותן ואין אדם אוכלן:
בתנאי' נגנס לנקרו עומד אכל לא יושב.
מפרש בגמרא:
גמ' אי

אין בין המודר פרק רביעי נדרים

רש"י

הגהות הב"ח

(א) גמ' אלל כשנכסי חסן:

מוסף רש"י

ובבתו בוגרת ומדעתה.
דכיון שאין לאציה רשות צה לא הוי הנאה גמורה וכולי האי לא היה בדעתו להדירו, וגרסינן תניא גמי הכי המדיר את צנו וכו'.
כלומר דלהנאה מועטת לא גמר איניש בדעתיה למיסקר עליה בשעת הנדר (ראמ"ה בשסח).
המדיר בנו.
שהדירו מנכסיו לפי שלא היה עוסק בתורה, מותר הבן באלו המעשים שעושה לו אביו, דלא הויא הנאה גמורה, והוא הדין למדיר חבירו מנכסיו, והאי דקמני המדיר צנו, מילתא דשיכחא קמיני (שם).

תוספות

הרי מוכר שפחה לשמשו.
דס"ד לאיירי בקטנה שניסת על דיו ואת אמרת דמותר להשיא בתו הא פשיטא דאסור:
בבתו בוגרת דמדעתה.
וקמ"ל אף על גב שהוא מדבר עמה ומשיא עמה להנשא לו הנחת דבור לא מקמי הנאה: